

Nr. 37 Kabinettsitzung vom 5. November 1934, 10 Uhr

R 43 I/1470, Bl. 265–266 Original

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl; PrFM Popitz; GenMaj. v. Reichenau; StS Schlegelberger, Lammers, Meissner, Funk, Krohn, Pfundtner, Milch, Posse; Beauftragter für Wirtschaftsfragen Keppler; Protokoll: MR Willuhn (P. 1), Wienstein (P. 2).

Beginn: 10:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER BESTELLUNG EINES REICHSKOMMISSARS FÜR PREIS-ÜBERWACHUNG.
2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR REGELUNG DER ÖFFENTLICHEN SAMMLUNGEN UND SAMMLUNGSÄHNLICHEN VERANSTALTUNGEN (SAMMLUNGSGESETZES).

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER BESTELLUNG EINES REICHSKOMMISSARS FÜR PREIS-ÜBERWACHUNG.¹

Der Führer und Reichskanzler führte aus, daß in der letzten Zeit in Deutschland unverantwortliche Preistreibereien auf verschiedenen Marktgebieten festzustellen seien². Er habe sich wohl die Rettung des Bauernstandes zum Ziel gesetzt. Es dürften aber, da die gegenwärtige Lohnhöhe gehalten werden solle, nicht Preisverhältnisse vorhanden sein, die mit der Lohnhöhe nicht übereinstimmen. Er habe der Arbeiterschaft sein Wort dafür gegeben, daß er keine Preiserhöhungen dulden werde. Die Lohnempfänger würden ihn, wenn er nicht gegen die Preissteigerung vorgehen würde, des Wortbruches beschuldigen. Revolutionäre Zustände im Volk würden die weitere Folge sein. Er werde deshalb die wüsten Preistreibereien nicht gestatten.

¹ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 33 Anm. 4. Die KabVorl. war in einer Chefbesprechung bei Hitler am 3. 11. 34 unter Zuziehung des früheren Preiskommissars und Leipziger OB Goerdeler, Darrés und wohl auch Schachts (Niederschrift nicht ermittelt) aufgestellt und den Ressorts mit Widerspruchsfrist bis 5. 11., 12 Uhr [!] zugestellt worden. Das Gesetz umfaßte nur zwei Paragraphen. § 1 lautete: „Bis zum 1. Juli 1935 werden die durch das Gesetz über die Übertragung der Aufgaben und Befugnisse des Reichskommissars für Preisüberwachung vom 15. Juli 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 490 [ARH I/1, Nr. 193 P. 14]) dem Reichswirtschaftsminister und dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft übertragenen Aufgaben und Befugnisse durch einen Reichskommissar für Preisüberwachung ausgeübt. Die Aufgaben und Befugnisse erstrecken sich auch auf Preise von Verbänden, deren Bildung in Gesetzen oder Verordnungen angeordnet ist oder die auf Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigung gebildet sind.“ § 2 sprach die direkte Unterstellung des RKomPr. unter den Führer und Reichskanzler aus.

Mit Schreiben vom 4. 11. hatte Darré Widerspruch gegen die Formulierung des § 1 erhoben, aus Sorge um „die Einheitlichkeit und Geschlossenheit der von mir als Fachminister auf Grund des Reichsnährstandsgesetzes angeordneten und von mir überwachten Preisbildung“. In der Kabinettsitzung legte er eine Alternativfassung vor, welche den RKomPr. bei allen Anordnungen generell an das Benehmen mit dem zuständigen Ressortminister band und insbesondere vorschrieb: „Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse kann der Reichskommissar für Preisüberwachung nur im Einvernehmen mit dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ändern.“ R 43 II/315a, Bl. 26–36; R 43 I/1470, Bl. 267–270.

² Hierzu s. die Ausführungen in der Reichsstatthalterkonferenz vom 1. 11. 34: Dok. Nr. 33 P. 2a, [3].

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies daraufhin, daß er die Aufgabe habe, die Ernährung des deutschen Volkes vom Auslande unabhängiger zu machen. Um dies zu erreichen, müsse er in der Gestaltung der Erzeugerpreise freie Hand haben. Er habe aber keine Einwendungen dagegen vorzubringen, daß die Preise des Zwischenhandels vom Preiskommissar geregelt würden. *Reichsbankpräsident Dr. Schacht* beantragte, die Aufgaben und Befugnisse des Preiskommissars auch auf die Preise der Körperschaften des öffentlichen Rechts zu erstrecken durch Hinzufügung der Worte: „Körperschaften des öffentlichen Rechts“ im Satz 2 des § 1.

Der *Führer und Reichskanzler* erklärte, daß die Entscheidungen nach sorgfältiger Überlegung gefällt werden würden. Der Preiskommissar werde seine Maßnahmen im Einvernehmen³ mit den zuständigen Ministern treffen. Wenn ein Einvernehmen nicht erzielt würde, dann könne seine Entscheidung herbeigeführt werden.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage mit der vom Reichsbankpräsidenten beantragten Ergänzung zu⁴.

2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR REGELUNG DER ÖFFENTLICHEN SAMMLUNGEN UND SAMMLUNGSÄHNLICHEN VERANSTALTUNGEN (SAMMLUNGSGESETZES).

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs vor⁵. Er erklärte, daß er den vom Stellvertreter des Führers schriftlich geäußerten Wünschen⁶ Rechnung tragen werde.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der anliegenden Fassung zu⁷.

³ Gegen diese Formulierung im Protokoll erhob Goerdeler später Einspruch: Dok. Nr. 47.

⁴ Das Gesetz wurde noch am 5. 11. 34 ausgefertigt und verkündet (RGBl. I S. 1085), und am selben Tag auch Goerdeler zum Reichskommissar für Preisüberwachung ernannt; R 43 II/315a, Bl. 41–43. Erweiterung seiner Befugnisse s. Dok. Nr. 53 P. 7. Zur Berufung Goerdeler und den mit ihr verbundenen Hoffnungen vgl. REICH S. 221–226; MORSCH S. 154–158, 197.

⁵ KabVorl. des RIM vom 23. 10. 34: R 43 II/561a, Bl. 78–86. Den Sitzungsteilnehmern lag möglicherweise schon ein Korrekturabzug des RGBl. vor, in dem einzelne Stellen des Gesetzes noch textlich abgeändert waren; s. R 43 I/1470, Bl. 270v f. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 19.

⁶ StdF an StSRk, 31. 10. 34, R 43 II/561a, Bl. 89 f.; zum Inhalt: Dok. Nr. 19 Anm. 10.

⁷ Gesetz vom 5. 11. 34 (RGBl. I S. 1086). Eine DVO vom 14. 12. 34 (RGBl. I S. 1250) und ein RdErl. des RIM vom selben Tag (MBliV S. 1531) regelten die näheren Einzelheiten des Genehmigungsverfahrens und die Verwaltungszuständigkeiten; R 43 II/561a, Bl. 101–104. Zum Vollzug des *SammlungsG*, auch zur fortschreitenden Einengung der kirchlich-caritativen Organisationen, s. R 2/13432, Bl. 52 ff. Von einem völligen Sammlungsverbot für Caritas und Innere Mission, das die Partei eigentlich wünschte, mußte man vorerst absehen in der Erkenntnis, daß „durch diese Organisationen Kreise erfaßt werden, an die die NSV sonst nicht herankommt“, und weil sie eine große Zahl von Anstalten unterhielten, die sonst vom Staat hätten übernommen werden müssen; hierzu die Besprechung im RIM vom 31. 1. 36, in: Ebd. Bl. 68v. Den Trägern der freien Wohlfahrtspflege gestand man 1935 noch je einen öffentl. Sammlungstag pro Jahr zu. 1936 wurden ihre Sammlungen auf einen einzigen Tag zusammengelegt, ab 1937 waren öffentl. Haus- und Straßensammlungen durch sie generell untersagt. Stattdessen erhielten Caritas und Innere Mission fortan Ausgleichsleistungen aus dem Winterhilfswerk, bei deren Bemessung auch die Erträge der Kirchenkollekten angerechnet wurden. – Zur Auswirkung des Gesetzes auf die Tätigkeit der Caritas sowie anderer kirchlicher Hilfswerke und Missionsvereine vgl. AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFE II, Nrr. 184, 229/II Ziff. 17, 229/IIr; allgemein: SACHSSE/TENNSTEDT S. 135–137; VORLÄNDERS. 33–35.

Zitierhinweis

Nr. 37 Kabinettsitzung vom 5. November 1934, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d037>